

19 de enero de 2026

Sofía Salmón Perrilliat
Advance Real Estate
P R E S E N T E

Propuesta de servicios legales

DLG Abogados agradece la oportunidad de presentar la presente propuesta de servicios legales a Advance Real Estate, en relación con el análisis jurídico, la definición de estrategias legales y, en su caso, la representación jurídica derivada de la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales y de determinados antecedentes administrativos vinculados con títulos de concesión y cesiones de derechos.

La presente propuesta comprende la prestación de los siguientes servicios legales:

1. Análisis preliminar sobre la procedencia de medios de defensa sobre posibles afectaciones a los permisos de extracción en los parques industriales de Toluca, Tepotzotlán y Ramos Arizpe.
2. Elaboración de una opinión legal sobre implicaciones y riesgos derivados de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales respecto de parques industriales y en esquemas específicos de suministro y tratamiento de agua.
3. Definición de la estrategia legal y evaluación de alternativas jurídicas en un procedimiento administrativo relacionado con la cesión de derechos de un título de concesión de aguas nacionales, incluyendo, en su caso, la representación jurídica correspondiente.

A. Servicios ofrecidos por DLG Abogados

DLG Abogados proporcionará asesoría jurídica especializada y acompañamiento estratégico a Advance, a través de los servicios que se describen a continuación:

1. **Análisis preliminar sobre la procedencia de medios de defensa sobre posibles afectaciones a los permisos de extracción en los parques industriales de Toluca, Tepotzotlán y Ramos Arizpe**

DLG Abogados ha realizado un análisis jurídico preliminar de la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en particular respecto de los mecanismos de transmisión y reconocimiento de derechos contenidos en los títulos de concesión, así como de su régimen transitorio. Derivado de dicho análisis, DLG Abogados advierte que en este momento no se actualiza una afectación directa e inmediata a los derechos de Advance que justifique la promoción de un juicio de amparo indirecto en contra de las disposiciones reformadas en su carácter de normas autoaplicativas. En particular, se identificó que determinadas

disposiciones relevantes se encuentran sujetas a plazos transitorios para su implementación, durante los cuales la autoridad deberá realizar adecuaciones reglamentarias, sin que ello implique por sí mismo una afectación jurídica concreta. Asimismo, se estima que la obtención de la suspensión constituiría, en su caso, la única razón jurídicamente relevante para promover un amparo en contra de normas en abstracto. Sin embargo, a la luz del análisis preliminar realizado, no se aprecia en este momento la necesidad de acudir a dicha vía.

Las consideraciones jurídicas que sustentan este criterio preliminar, así como el análisis detallado de los riesgos, implicaciones y alternativas legales, se desarrollarán con mayor profundidad en la opinión legal descrita en el Servicio 2 de la presente propuesta.

En caso de que, con posterioridad, la autoridad emita un acto concreto de molestia o afectación directa respecto de los títulos de concesión de Advance, DLG Abogados evaluará la estrategia legal procedente, ya sea mediante la promoción de un juicio de amparo o de un juicio de nulidad, y presentará la cotización correspondiente para la representación jurídica en el medio de defensa que, en su caso, resulte procedente.

2. Elaboración de una opinión legal sobre implicaciones y riesgos derivados de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales respecto de parques industriales y en esquemas específicos de suministro y tratamiento de agua

Este servicio consiste en la elaboración de una opinión legal integral, mediante la cual DLG Abogados analizará la situación jurídica de los parques industriales ubicados en Toluca, Tepetzotlán y Ramos Arizpe, a la luz de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y de los distintos esquemas de suministro, uso y tratamiento de agua implementados por Advance.

Alcance del servicio.

La opinión legal comprenderá, entre otros aspectos:

- Análisis sobre la situación jurídica de los títulos de concesión, permisos o autorizaciones relacionados con los parques industriales de Toluca, Tepetzotlán y Ramos Arizpe.
- Revisión integral de los antecedentes administrativos y jurídicos de los títulos de concesión, incluyendo sus modificaciones, transmisiones, cesiones previas y demás actos o resoluciones relacionados que resulten relevantes para la determinación de su situación jurídica actual.
- Evaluación de la conveniencia de promover un juicio de amparo contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, incluyendo el análisis del carácter autoaplicativo de las normas

y de la posibilidad de que, conforme al marco legal aplicable, se actualice el riesgo de sobreseimiento.

- Análisis de la viabilidad y conveniencia de esperar la emisión de un acto concreto de autoridad como punto de partida para la defensa jurídica de los intereses de Advance.
- Evaluación de las implicaciones jurídicas y riesgos legales derivados de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales en relación con los siguientes supuestos:
 - suministro de agua mediante pipas
 - descarga de aguas residuales previo tratamiento en plantas tratadoras
 - adquisición de agua a través de terceros que cuenten con permisos o concesiones.
- Identificación de riesgos regulatorios, administrativos o sancionatorios.
- Evaluación de posibles criterios de interpretación por parte de la autoridad competente.
- Recomendaciones legales orientadas a la mitigación de riesgos y a la definición de la estrategia jurídica correspondiente.

El resultado será una opinión legal que permita a Advance tomar decisiones informadas, tanto en relación con la conveniencia de promover medios de defensa como respecto de la gestión de riesgos regulatorios derivados de la reforma, la cual será entregada dentro de un plazo de dos semanas contadas a partir de la aceptación de la presente propuesta de servicios.

Una vez entregada la opinión legal habrá una reunión de comentarios y observaciones por parte del Cliente y posterior edición de la misma por parte de DLG para envío de la opinión final.

El alcance del servicio incluirá, a elección del Cliente, una reunión para explicar el contenido de la opinión legal al órgano de gobierno corporativo o grupo de toma de decisiones que el Cliente, en su caso, estime pertinente.

3. Definición y ejecución de una estrategia administrativa y jurisdiccional para la generación de un nuevo acto de autoridad y su eventual impugnación mediante juicio de nulidad, en relación con la cesión de derechos de un título de concesión

Este servicio tiene por objeto la definición y ejecución de una estrategia legal orientada a generar un nuevo acto administrativo por parte de la Comisión Nacional del Agua, derivado de un cambio en las circunstancias jurídicas relevantes, y, en su caso, a la impugnación de dicho acto mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La estrategia parte del antecedente de un procedimiento administrativo previo en el que la autoridad no reconoció la cesión de derechos de un título de concesión de aguas nacionales,

así como de las resoluciones jurisdiccionales que derivaron de dicha negativa. A partir de ello, el servicio se enfoca en explorar y, en su caso, ejecutar una vía distinta, basada en la actualización de circunstancias jurídicas y en la emisión de un nuevo acto de autoridad.

Alcance del servicio. El servicio comprenderá:

- Revisión del expediente administrativo y jurisdiccional relacionado con la cesión de derechos, así como del contexto normativo aplicable.
- Evaluación de la viabilidad de modificar la estructura jurídica de la cesionaria, incluyendo, en su caso, la adecuación de su objeto social, cuando ello resulte jurídicamente pertinente.
- Análisis y, en su caso, preparación de los instrumentos jurídicos necesarios para actualizar o complementar la cesión de derechos del título de concesión.
- Presentación de una nueva solicitud ante la Comisión Nacional del Agua, con el objeto de notificar la cesión bajo las nuevas circunstancias y provocar la emisión de un nuevo acto administrativo.
- En caso de que la autoridad emita una resolución desfavorable, representación jurídica de Advance en la promoción y tramitación del juicio de nulidad correspondiente.
- Atención de la etapa probatoria, seguimiento del procedimiento hasta la emisión de sentencia de primera instancia y, en su caso, interposición y tramitación del recurso procedente.

Como resultado del servicio, DLG Abogados acompañará a Advance en la ejecución de la estrategia administrativa y jurisdiccional descrita, permitiéndole valorar y, en su caso, impugnar un nuevo acto de autoridad bajo un contexto jurídico distinto al previamente analizado.

B. Honorarios y calendarización de pagos

Los honorarios correspondientes a los servicios descritos en la presente propuesta se estructuran de la siguiente manera, atendiendo a la naturaleza y alcance de cada uno de ellos:

1. Análisis preliminar sobre la procedencia de medios de defensa sobre posibles afectaciones a los permisos de extracción en los parques industriales de Toluca, Tepotzotlán y Ramos Arizpe

En atención a lo expuesto en los párrafos anteriores, y toda vez que del análisis preliminar realizado no se desprende la necesidad de promover de manera inmediata un medio de defensa, en esta etapa no se presenta una cotización por concepto de representación

jurídica. La explicación pormenorizada de las consideraciones jurídicas que sustentan dicho análisis, así como la evaluación detallada de riesgos, implicaciones y alternativas legales, se desarrollará en la opinión legal descrita en el Servicio 2 de la presente propuesta.

En caso de que, con posterioridad, la autoridad emita un acto concreto de molestia o de afectación directa respecto de los títulos de concesión de Advance, DLG Abogados presentará la cotización correspondiente para la representación jurídica en el medio de defensa que, en su caso, resulte procedente, atendiendo a la naturaleza del acto emitido.

2. Elaboración de una opinión legal sobre implicaciones y riesgos derivados de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales

El servicio consistente en la elaboración de la opinión legal sobre las implicaciones y riesgos derivados de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales en respecto de parques industriales así como en esquemas específicos de suministro y tratamiento de agua se prestará bajo un esquema de honorarios fijos, con el objeto de otorgar certeza presupuestal al Cliente.

El honorario fijo por la prestación de este servicio será de \$260,000 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 MXN, más I.V.A. Dicho honorario cubrirá el análisis jurídico aplicable y la emisión de la opinión legal en los términos descritos en la presente propuesta.

3. Estrategia administrativa y representación jurídica para la generación de un nuevo acto de autoridad y su impugnación mediante juicio de nulidad

El servicio se prestará bajo un esquema de honorarios por fases, atendiendo a la naturaleza progresiva de la estrategia administrativa y jurisdiccional a implementar, la cual tiene como finalidad generar un nuevo acto de autoridad y, en su caso, impugnarlo mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los honorarios se estructuran conforme a las siguientes etapas:

1. Modificación de la estructura jurídica y preparación de la solicitud. Esta fase comprende el análisis y, en su caso, la adecuación de la estructura jurídica de la cesionaria, incluyendo la revisión o modificación de su objeto social, así como la preparación de los documentos e instrumentos necesarios para sustentar un cambio de circunstancias jurídicas relevantes.	El honorario fijo por esta fase será de \$40,000.00MXN, más I.V.A.
2. Presentación de la solicitud ante la autoridad. Esta fase comprende la presentación formal de la solicitud ante la	El honorario fijo por esta fase será de

Comisión Nacional del Agua, mediante la cual se notifica la cesión de derechos del título de concesión bajo las nuevas circunstancias jurídicas, con el objeto de provocar la emisión de un nuevo acto administrativo.	\$40,000.00 MXN, más I.V.A.
3. Elaboración y presentación de la demanda de nulidad. En caso de que la autoridad emita una resolución desfavorable, esta fase comprende el análisis del acto administrativo impugnado, la definición de conceptos de impugnación y la elaboración y presentación de la demanda de nulidad correspondiente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.	El honorario fijo por esta fase será de \$120,000.00 MXN, más I.V.A.
4. Desahogo de pruebas. Esta fase comprende la atención de la etapa probatoria, incluyendo la preparación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, así como la presentación de alegatos, conforme a la legislación aplicable.	El honorario fijo por esta fase será de \$70,000.00 MXN, más I.V.A.
5. Sentencia de primera instancia. Esta fase comprende el seguimiento del procedimiento hasta la emisión de la sentencia de primera instancia, así como el análisis jurídico de la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional correspondiente.	El honorario fijo por esta fase será de \$120,000.00 MXN, más I.V.A.
6. Recurso. En caso de que resulte procedente la interposición o atención de un recurso en contra de la sentencia de primera instancia, esta fase comprenderá la preparación, presentación y seguimiento del recurso correspondiente, así como el análisis de la resolución que recaiga al mismo.	El honorario fijo por esta fase será \$70,000.00 MXN, más I.V.A.

Los honorarios por fase no incluyen actuaciones extraordinarias, procedimientos distintos a los expresamente señalados, ni medios de defensa adicionales, los cuales, en su caso, serán cotizados y acordados por separado entre las partes.

C. Presunciones del servicio

Para efectos de la presente propuesta y de la determinación de los honorarios correspondientes, los servicios descritos se prestarán bajo las siguientes presunciones y condiciones generales:

- **Información proporcionada por el Cliente.** Advance proporcionará a DLG Abogados, de manera oportuna, completa y veraz, la información, documentación y antecedentes necesarios para la correcta prestación de los servicios. DLG Abogados no será responsable por omisiones, inexactitudes o inconsistencias en la información proporcionada por el Cliente.
- **Alcance de los servicios.** Los servicios comprenden la definición de estrategias legales, la elaboración de opiniones jurídicas y, cuando así se haya acordado expresamente, la representación jurídica de Advance en procedimientos administrativos o jurisdiccionales, conforme a los alcances y esquemas de honorarios establecidos en la presente propuesta.
- **Representación jurídica.** La representación jurídica se prestará exclusivamente en los procedimientos, instancias y etapas expresamente contempladas en la presente propuesta o en los acuerdos de honorarios que, en su caso, se celebren de manera adicional. Cualquier actuación no prevista expresamente se considerará fuera del alcance de los servicios.
- **Cambios normativos o criterios de autoridad.** Las estrategias, opiniones y actuaciones se elaborarán con base en la legislación y criterios vigentes al momento de su emisión. DLG Abogados no asume obligación de actualizar de oficio las opiniones o estrategias como consecuencia de reformas legales posteriores o cambios en criterios de autoridad, salvo instrucción expresa del Cliente.

D. Confidencialidad de la información.

Por disposiciones de secreto profesional, así como el privilegio inherente a relación abogado cliente, salvo instrucción en contrario del Cliente, toda información que éste proporciona a DLG, es confidencial. En DLG contamos con un estricto código de conducta, conforme al cual cualquier socio, asociado o colaborador en los asuntos de DLG están obligados a guardar la más estricta confidencialidad respecto de los asuntos de los clientes. Dicho Código establece, además, las obligaciones y directrices de comportamiento que todo el personal de DLG debe de cumplir al momento de prestar servicios al Cliente y de representar a éste o al despacho.

No obstante, si es el deseo del Cliente, los socios y colaboradores de DLG Abogados en lo individual firmarán los acuerdos de confidencialidad (NDA) estableciendo los compromisos que provean al Cliente con la absoluta tranquilidad del tratamiento que se le dará a la información.

Cuando terminemos asuntos específicos para el Cliente, DLG Abogados cerrará sus archivos de dichos asuntos. Terminada nuestra participación y a su petición regresaremos todo

aquello que esté en posesión de DLG Abogados y que sea de su propiedad. De acuerdo con nuestras obligaciones profesionales podremos mantener copias de documentos originales, así como documentos relativos al asunto, como producto del trabajo, notas y registros administrativos ya sea en un formato electrónico o copia impresa. En el curso de nuestra relación DLG podrá procesar y almacenar los materiales que recibimos del Cliente en un sistema de manejo y almacenamiento de documentos electrónicos y en ese caso devolverles las copias o almacenarlas dentro de la Firma y al llegar el final de nuestra relación devolverlas al Cliente.

E. Calidad garantizada del servicio y servicios adicionales incluidos.

Al momento de contratar a DLG Abogados, la totalidad de los socios de la firma estará al tanto y cargo del asunto, sin embargo, se designa a un socio líder del proyecto, en este caso el suscrito, quien a su vez será el socio responsable de la relación con el Cliente, incluyendo las cuestiones de facturación y la asignación de abogados que trabajen en el asunto. Nuestro objetivo es prestar servicios de alta calidad, eficientes y de forma oportuna, para ello, estaremos en constante contacto con ustedes durante la prestación de nuestros servicios. No obstante, el Cliente contará con la garantía que, ante la ausencia temporal del Socio líder, siempre estará disponible un socio de DLG con conocimiento detallado de su asunto para poder atenderlo de inmediato.

Por último, DLG Abogados asesora a diversos clientes en una amplia variedad de asuntos en diferentes áreas de práctica. Una descripción más detallada de nuestra Firma está disponible en nuestro sitio de Internet www.dlgabogados.mx

La presente propuesta describe con detalle razonable los términos de nuestra contratación deseando que los términos contenidos les resulten satisfactorios y desean aceptar nuestra propuesta de contratación. De nuevo les reiteramos que tenemos gran interés de trabajar con el Cliente en este asunto. Estamos como siempre a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario o información adicional que pudieras requerir.

Atentamente



Jorge González Gallástegui
Socio DLG Abogados